الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة: 2016

الشعبة: تسيير واقتصاد

اختبار في مادة: القانون — المدة: 02 سا و30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

الجزء الأول: (16 نقطة)

السؤال الأول: (05 نقاط)

إن الهدف الذي جاء من أجله قانون العمل هو تنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية.

1. عرّف قانون العمل .
2. ما هي الالتزامات المترتبة على الأطراف؟

السؤال الثاني: (05 نقاط)

تشكل الإيرادات العامة القسم الثاني من المالية العامة، وتهتم بدراسة القواعد المتَّبعة في تحصيل الموارد الضرورية للدولة التي تُمكّنها من الإنفاق العام.

1. عرّف الإيرادات العامة.
2. بيّن مختلف مصادر الإيرادات العامة.

السؤال الثالث: (06 نقاط)

إنّ النزاع الجماعي هو خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل ولم يجد تسويته بين العمال والمستخدم باعتبارهما طرفين وإطار للتشاور.

1. ما هي الشروط التي يجب توافرها ليكون النزاع جماعيا؟
2. بيّن المصالحة القانونية كما حددها القانون الجزائري.
3. إذا فشلت طرق التسوية الوديّة ما هو الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه العامل مع الشرح؟

الجزء الثاني: (04 نقاط)

تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات عموما.

ما هي أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة؟

3as.ency-education.com

الموضوع الثاني

الجزء الأول: (16 نقطة)

السؤال الأول: (05 نقاط)

"عقد البيع اتفاق بين طرفين هما البائع والمشتري".

ما هي التزامات المشتري اتّجاه البائع؟

السؤال الثاني: (05 نقاط)

تنصّ المادة551 من القانون التجاري الجزائري "للشّركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة ".

1. وضّح كيف تؤسّس شركة التضامن.
2. بيّن كيفية انقضاء شركة التضامن.

السؤال الثالث: (06 نقاط)

"السيد عمر عامل لدى مؤسسة " نفطال" مهندس في الغاز، له زوجة مصابة بعاهة مزدوجة، استغل فرصة تنقله إلى الخارج لغرض الدراسة والتكوين لمرافقة زوجته الى عيادة متخصصة ، لهذه الأسباب انقطع عن العمل".

1. كيف أصبحت علاقة عمر كعامل في مؤسسته " نفطال" ؟
2. هل له الحق في استئناف العمل مع نفس المؤسسة عند عودته من الخارج ؟ علّل ذلك.

الجزء الثاني: (04 نقاط)

"الاتفاقية الجماعية للعمل هي اتفاق مكتوب يبرم بين المستخدم ونقابة العمال".

ما هو مضمون الاتفاقية الجماعية للعمل؟

3as.ency-education.com